

Nr. 53 Besprechung in München am 9. März 1939, 10 Uhr

R 5101/23784, 342–343 Aufzeichnung des MDgt. Stahn und MR Roth/RKiM¹

Beginn: 10:00

Betrifft: Bayerisches und badisches Kirchensteuergesetz.

Am 9. März 1939 wurde in München unter Anwesenheit eines Vertreters des Stellvertreters des Führers und des Reichsstatthalters der Entwurf eines bayerischen Landeskirchensteuergesetzes² und eines badischen Landeskirchensteuergesetzes³ mit den Vertretern des bayerischen Kultusministeriums und des badischen Kultusministeriums eingehend durchgesprochen.

-
- ¹ Die Besprechung hatte RM Kerrl am 4. 3. 1939 nach Vortrag von Stahn und Roth, den Leitern der evang. und kath. Abt. im RKiM, und gemäß deren Absprache mit ORR Wemmer/StdF veranlaßt; R 5101/23784, Bl. 341. Die Einladung erging sogleich mit Schnellbrief vom 4. 3. an den RStH in Bayern, die Badische Staatskanzlei, das bayer. und bad. Kultusministerium. Die Ortswahl wurde Wemmer überlassen, der den StdF auch in der Besprechung vertrat; ebd. Bl. 349 f. Vermutlich fand die Sitzung in der Münchener Parteizentrale statt, dem sog. Braunen Haus. Teilnehmerliste liegt nicht an.
 - ² Das bayer. *KirchensteuerG* vom 20. 5. 1935 (GVBl. S. 429; vgl. HARTMANNSGRUBER, Kirchensteuer, S. 460) war am 31. 3. 1938 abgelaufen. Den von der LaReg. am 17. 6. 1937 verabschiedeten Entw. einer Novellierung hatte jedoch der RFM zurückgewiesen, indem er künftig den Wegfall der Gewerbe- wie auch der Körperschaftsteuer als Bemessungsgrundlage verlangte; R 5101/23774, Bl. 273 ff. Die Besteuerung der jurist. Personen wurde daraufhin ab Apr. 1938 „im Vorgriff“ auf die kommende gesetzl. Regelung ausgesetzt, jedoch lag ein neuer GesEntw. erst im Juli 1938 vor. Hiernach entfiel außer Gewerbe- und Körperschaftsteuer auch die Grundsteuer bei der Kirchensteuerveranlagung, als einziger Maßstab verblieb die Lohn-/Einkommen- und die Vermögensteuer; bei Kirchenaustritt sollte die Steuerpflicht bereits mit Anfang des Folgemonats enden. Seither ruhte diese Novelle aber, weil „die Erwägungen über die Reichskirchensteuerreform noch nicht abgeschlossen seien“, wie MR Grünbaum einem Münchener Domkapitular am 14. 12. 1938 mündlich bekannte, und mit der von diesem konstatierten Folge, „daß in Bayern infolge Ablaufs des Kirchensteuergesetzes seit 1. April d. Js. ein gesetzloser Zustand herrsche, daß aber das bisher noch keiner gemerkt hätte. So sei dadurch die Kirchensteuer bisher noch nicht in Unordnung gekommen.“ Ebd. Bl. 289 f., 296 f.
 - ³ In Baden war noch das *LandeskirchensteuerG* und das *OrtskirchensteuerG* in Kraft, beide vom 30. 6. 1922 (GVBl. S. 494, 501); R 5101/24015, Bl. 61 ff. Den Entwurf eines einheitl. KirchensteuerG hatte die LaReg. in Karlsruhe am 12. 12. 1936 beschlossen, die Staatskanzlei ihn mit Billigung des RStH am 16. 12. dem RKiM zur Zustimmung übersandt; R 5101/23784, Bl. 193 ff., 230–244. Er sah die Bündelung der bislang getrennten Landes- und Ortskirchensteuer (zus. rd. 14%) in einem Einheitsabzug von 12% der Lohn- bzw. Einkommensteuer vor, dazu die Abschaffung der Steuerpflicht jurist. Personen für den Bauaufwand der Ortskirchen (sog. Bausteuer), das Lohnabzugsverfahren für Nichtselbständige (dessen Einführung jedoch dem Arbeitgeber überlassen geblieben wäre) und eine Neuregelung des Kirchenaustritts, welcher fortan nicht mehr im Gemeindeamt oder vor dem Notar, sondern beim Ortpfarrer erklärt werden und nach drei vollen Monaten (bisher max. zwei Jahre) steuerlich wirksam werden sollte. Der Evang. Oberkirchenrat Karlsruhe und das Erzbischöfl. Ordinariat Freiburg, die den Inhalt des GesEntw. aus der Presse erfuhren, protestierten mit Eingaben vom 9. bzw. 15. 12. 1936 und in mündl. Vorstellungen v. a. gegen den Wegfall der Bausteuer, die ein Drittel des Bauaufwands der Kirchengemeinden abgedeckt hatte und deren Ausfall ans finanz. Mark besonders der Stadtpfarreien rührte; R 5101/23784, Bl. 194–200, 218–221, 248–267. In einer Besprechung im RKiM am 22. 1. 1937 strich der Vertreter des bad. Kultusmin. den vom RFM geforderten Vereinfachungseffekt heraus und argumentierte: „Mit der beabsichtigten Neuregelung bekomme die badische Staatsregierung die Kirchen fester in ihre Hand, da sie in der Lage sei, die Einkünfte der Kirchen genau zu errechnen und dementsprechend den Steuersatz zu beeinflussen.“ Jedoch widersprach dort Wemmer für den StdF dem Lohnabzug (analog ARH III, Nr. 66), und MR Theegarten/RKiM empfahl die strittigen Fragen „nicht nach Ländern gesondert zu behandeln, sondern sie in den großen Rahmen einer reichsgesetzlichen Kirchensteuerregelung, die über kurz oder lang doch kommen müsse, mit einzubeziehen“. Ebd. Bl. 268f., 279–281. RL Bormann akzeptierte am 24. 3. das mit Jahresbeginn eingeführte Lohnabzugsverfahren nur noch für das laufende Jahr 1937, der RFM ordnete am 9. 8. ebenfalls seine Sistierung an (eine Weisung, welche das bad. Kultusmin. als generelle Absage an die Mitwirkung der Finanzämter bei Erhebung der Kirchensteuer mißverstand und damit zusätzlich Konfusion auslöste), während RStH R. Wagner in Schreiben an StdF und RKiM vom 22. 3. und 22. 6. 1937 die Reform mit Blick auf ihr neues Kirchenaustrittsrecht als unaufschiebbar anmahnte; ebd. Bl. 285–299, 302–318. Auf erneute schriftl. Vorstellung Wagners vom 5. 1. 1938 hatte Kerrl am 18. 1. geantwortet, ein „Reichs-Kirchensteuergesetz, das ja auch an der Kirchensteuerpflicht nach erfolgtem Kirchenaustritt nicht vorübergehen wird“, stünde unmittelbar vor dem Abschluß, sollte es „binnen Monatsfrist nicht ergehen oder aus irgendwelchen Gründen zu einer Vertagung auf gelegeneren Zeit“ kommen, habe Wagner freie Hand; ebd. Bl. 322 f. Wenig später scheiterte das Reichsgesetz am Veto Hitlers; s. ARH IV, Nr. 202 Anm. 7. Am 18. 5. 1938 sandte die Bad. Staatskanzlei ihren GesEntw. erneut ans RKiM, Kerrl hortete ihn monatelang unbearbeitet bei sich und gab, als Karlsruhe nachfragte, auf Vortrag von StS Muhs während des Nürnberger

Ich habe an Hand des Gesetzentwurfes über ein neues österreichisches Kirchensteuerrecht⁴ die gegenwärtige Lage entwickelt und klargelegt, daß, solange kein Reichskirchensteuergesetz erscheint, angestrebt werden müsse, im Wege der Änderung der Landeskirchensteuergesetze eine Regelung auf dem Gebiet des Kirchensteuerrechts auch im Altreich herbeizuführen, die den späteren Übergang zu dem als programmatisch anzusehenden, in Österreich angewandten System erleichtere.

I. Das *Ergebnis der Besprechungen* der beiden Kirchensteuergesetzentwürfe war folgendes:

1. Es wurde angeregt, auch hier statt von Kirchen *steuern* von Kirchen*beiträgen* zu sprechen. Die Besprechung ergab aber, daß im Hinblick auf die Bestimmungen des Reichskonkordats, der Länderkonkordate und Kirchenverträge hiervon zur Zeit besser abgesehen wird.

2. Es wurde die Frage geprüft, ob ebenso wie im österreichischen Entwurf die Kirchensteuerpflicht von der *Volljährigkeit* abhängig gemacht werden soll. Die sehr eingehende Auseinandersetzung ergab, daß hier bei der für das Altreich bestehenden starken Anlehnung der Kirchensteuer an die Reichssteuern und bei der Veranlagung und Einziehung der Kirchensteuer durch die Finanzämter technisch keine Möglichkeit besteht, eine solche Grenze jetzt zu ziehen. Das ist erst möglich, wenn wie in Österreich die Kirchen selbst die Steuern veranlagern und erheben.

3. Es wurde dann die Frage des *Kirchgeldes* besprochen. Für Baden ist das Kirchgeld bereits abgeschafft, ohne daß hierdurch der Kirche Schäden erwachsen wären⁵. Eine Abschaffung für Bayern würde im Augenblick zu weit führen, da gleichzeitig mit der Abänderung des Kirchensteuergesetzes die Staatsleistungen erheblich heruntergesetzt werden. Es wurde aber beschlossen, die Erhebung von Kirchgeld in zweierlei Hinsicht zu beschränken:

– a)

Es dürfen nur die Kirchengemeinden, nicht die übergeordneten Verbände Kirchgeld erheben,

– b)

das Kirchgeld darf nur von solchen Personen erhoben werden, die nicht schon zur Kirchen *steuer* herangezogen werden.

4. Es wurde geprüft, ob die *Veranlagung der Ehegatten* in der von uns angestrebten Form erfolgen kann, daß jeder Ehegatte nur nach dem eigenen Einkommen zur Kirchensteuer herangezogen wird. Auch dies ist solange technisch unmöglich, wie die bestehende Verbindung mit der reichssteuерlichen Veranlagung aufrechterhalten wird.

5. Eingehend wurde die Frage der *Kirchenlohnsteuer* (Art. 12), d. h. der Kirchensteuer im Wege des Abzugs vom Arbeitslohn besprochen. Es bestand Einmütigkeit darüber zwischen dem Stellvertreter des Führers und uns, daß diese Art der Steuerveranlagung⁶ für die Kirchensteuerveranlagung künftig wegzufallen hat. Die Kirche muß dann allerdings wieder eigene Kirchensteuerämter einrichten. Das ist aber im Hinblick auf eine Überleitung auf den für Österreich vorgesehenen Zustand auch nur erwünscht. Andererseits bedingt diese Tatsache, daß ein Wegfall der „Kirchenlohnsteuer“ nicht sofort möglich ist, sondern man muß einen gewissen Übergang schaffen. Infolgedessen soll der Wegfall erst am 1. 4. 1940 eintreten. Der Ausfall für die Kirchen wird auch dann noch sehr erheblich sein.

Parteitags Anfang September wiederum Weisung, „die Sache in jedem Falle zunächst noch hinauszuzögern“ – unverdrossen auf eine reichsgesetzl. Lösung hoffend. Ebd. Bl. 324–340; vgl. HARTMANNSGRUBER, Kirchensteuer, S. 450–452, 460 f., 467 f. Erst nach einem weiteren halben Jahr brachte der Vortrag Stahns und Roths am 4. 3. 1939 (o. Anm. 1) das Projekt neu in Fluß.

⁴ Dok. Nr. 42.

⁵ Ein Kirchgeld (Kopfsteuer) zugunsten des Ortskirchenbedarfs wurde in Baden bis März 1936 erhoben und hatte zuletzt ca. 700 000 RM erbracht; R 5101/23784, Bl. 218.

⁶ Gemeint ist: Steuererhebung. – Die Erörterung in Ziff. I 5–6 bezieht sich auf den bayer. GesEntw.; in Baden war der Lohnsteuerabzug schon seit Jahresbeginn 1938 wieder weggefallen und es herrschte auch kein „gesetzloser Zustand“.

6. Was die Frage der *Geltungsdauer des Gesetzes* anbetrifft, so soll der Übergangscharakter dieses Gesetzes dadurch zum Ausdruck gebracht werden, daß es vorerst nur bis 1940 einschließlich gilt. Rückwirkend muß es für 1938 gelten, damit der gesetzlose Zustand, der in diesem Jahr herrschte, beseitigt wird.

II. *Badisches Kirchensteuergesetz.*

1. In Baden sind das *Kirchgeld* und die „*Kirchenlohnsteuer*“ (Abzug der Kirchensteuer im Wege des Lohnabzuges) schon beseitigt.

2. Dagegen besteht in Baden als Besteuerungsgrundlage neben der Einkommensteuer noch die *Gewerbsteuer* und die *Grundsteuer*. Es ist anzustreben, daß ebenso wie in Bayern die Gewerbsteuer ab 1. 4. 1940 *nicht mehr* als Besteuerungsgrundlage für die Kirchensteuer verwendet wird. Auch die Grundsteuer soll künftig als Besteuerungsgrundlage ausscheiden. Dagegen habe ich erklärt, daß keine Bedenken beständen, die Vermögensteuer statt dessen als Maßstabsteuer zugrunde zu legen, ebenso wie dies in Bayern zur Zeit gilt. Denn eine solche Maßnahme trifft nur die wohlhabenden Kreise, nicht die sozial Schwächeren.

3. Im übrigen habe ich zu dem badischen Gesetzentwurf darauf hingewiesen, daß die Regelung des *Kirchenaustrittsrechts* sich unserem Reichsgesetzentwurf anpassen müßte, d. h. daß insbesondere der Kirchenaustritt beim Standesamt, nicht bei dem Pfarrer zu erklären sein wird.

III. *Weitere Behandlung der Angelegenheit.*

Wir haben verabredet, daß für Bayern und für Baden die vorgelegten Kirchensteuergesetze mit einer Maßgabe des Herrn Ministers genehmigt werden. In dieser Maßgabe sind die in München besprochenen Änderungen aufzuführen.

Bayern hat den Entwurf mit den Änderungen gleich fertiggestellt und uns (vgl. Anlage) mitgegeben⁷. Von Baden wird ein entsprechender Entwurf mit größter Beschleunigung eingereicht werden⁸.

IV. Es wurde dann noch eingehend die *Senkung der Staatsleistungen in Bayern* besprochen.

Nach längerem Hin und Her sind wir jedoch dabei geblieben, daß die von dem Herrn Minister bereits in Aussicht genommene Senkung für 1939 auf 1,50 RM, für 1940 auf 1,- RM pro Kopf tragbar wäre. Für die katholische Kirche wird bei Senkung auf 1,-RM ungefähr ein Stand erreicht, in dem dann nur noch die auf Rechtsverpflichtung beruhenden Leistungen gewährt werden.

Für die evangelische Kirche bleibt auch bei einem Kopffzuschuß von 1,-RM noch ein kleiner Prozentsatz freiwilliger Leistungen übrig, was aber unbedenklich erscheint.

Das Gesetz über die Senkung der Staatsleistungen soll mit größter Beschleunigung hier vorgelegt werden⁹.

Berlin, den 11. März 1939.

Stahn Roth

⁷ R 5101/23744, Bl. 325 ff. ORR Wemmer stimmte für den StdF in einer Rücksprache mit Stahn am 24. 3. 1939 zu, am selben Tag unterschrieb auch Kerl sein Placet; R 5101/23784, Bl. 346 f. Nach Einwilligung des RFM erging das bayer. *Gesetz über die Kirchensteuer für die Rechnungsjahre 1938 und 1939* am 31. 5. 1939 (GVBl. S. 213). Für die Rjj. 1940 und 1941 wurde es lediglich verlängert. Ab 1. 4. 1942 trat in Bayern auf maßgebl. Initiative Bormanns und StS Reinhardts jedoch ein neues *Gesetz über die Erhebung von Kirchensteuern* vom 1. 12. 1941 (GVBl. S. 169) in Kraft, welches die Mithilfe der Finanzverwaltung abrupt beendete und die Kirchen zur Errichtung eigener Kirchensteuerämter zwang. R 5101/22579; R 5101/23774, Bl. 375 ff; vgl. HARTMAN-NSGRUBER, Kirchensteuer, S. 477.

⁸ Neuentw. eines bad. KirchensteuerG nach dem Ergebnis dieser Besprechung ging dem RKiM bereits am 10. 3. 1939 durch den bad. Kultusmin. unmittelbar zu, zugleich mit der Vorlage an den StdF, RStH R. Wagner und die Bad. Staatskanzlei; R 5101/23784, Bl. 353–359. Die abschließ. Behandlung verzögerte sich aber infolge Widerspruchs Wagners vom 16. 3., der zur Entgegennahme von Kirchenaustrittserklärungen statt des Standesamts wieder den Ortspfarrrer eingesetzt sehen wollte (ebd. Bl. 360 f.), sodann wegen der Forderung Bormanns nach einer radikalen Altreichs-Modelllösung nach dem Vorbild Österreichs: Fortgang s. Dok. Nr. 85.

⁹ Entwurf nicht bei den Akten.

Zitierhinweis

Nr. 53 Besprechung in München am 9. März 1939, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d053>